



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 Reg. Delibere	Ricorso in ottemperanza promosso da Banca Sistema spa davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro – Atto di indirizzo.
Del 09/02/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **09** Del mese di **Febbraio**

Alle ore **11:50** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Tribunale civile di Catanzaro, su richiesta della Società Banca Sistema spa, emetteva, nei confronti del Comune di Squillace, il decreto ingiuntivo n. 1580/2017, con il quale ingiungeva al suddetto Ente il pagamento in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 39.496,68 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento, liquidate in Euro 1.591,00, di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge;

che il Comune di Squillace proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;

che il Tribunale Civile di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Squillace , condannando inoltre lo stesso alla refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.873,80, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge;

Che il Comune di Squillace non ha provveduto al suddetto pagamento e pertanto alla data del 01.07.2021, il credito maturato da Banca Sistema, per sorte capitale, ammonta ad Euro 39.423,5, per interessi di mora, ad Euro 24.248,7, oltre le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi Euro 1.591, 00 di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, oltre le spese del giudizio di opposizione liquidate in Euro 3.873,80, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;

che pertanto Banca Sistema, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro, affinché la predetta Autorità giudiziaria ordini al Comune di Squillace di dare piena esecuzione al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro e alla Sentenza n. 1297/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro; per il caso di perdurante inerzia del debitore, nomini un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto che il Comune di Squillace debba costituirsi nel predetto giudizio di ottemperanza, al fine di far valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di costituirsi nel giudizio di ottemperanza promosso da Banca Sistema davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – sede di Catanzaro, per l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro e alla Sentenza n. 1297/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, per il tramite di un legale individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI